

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA

Licenciamento da plataforma NICHVS STUDIO e serviços de consultoria de transformação

Qualificação das Partes

CONTRATADA: NICHVS TECNOLOGIA ME, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 28.954.962/0001-07, com sede em Florianópolis/SC, neste ato representada na forma de seu ato constitutivo (“CONTRATADA” ou “NICHVS”).

CONTRATANTE: [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ], com sede em [ENDEREÇO COMPLETO], neste ato representada por [REPRESENTANTE LEGAL / CARGO] (“CONTRATANTE”).

As partes acima qualificadas, doravante denominadas individualmente “Parte” e em conjunto “Partes”, resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA 1ª — DEFINIÇÕES

Para os fins deste Contrato, os termos abaixo terão os seguintes significados:

- **Plataforma:** o software de propriedade da CONTRATADA, comercializado sob a marca NICHVS STUDIO e seus módulos (Scrape, Doc, Match, Net/Flow), disponibilizado em modelo de assinatura (SaaS).
- **Serviços de Consultoria:** os serviços de diagnóstico, modelagem de jornada, implantação e operação assistida descritos na Ordem de Serviço.
- **Ordem de Serviço (OS/SOW):** documento que detalha escopo, entregáveis, prazos e preços de cada contratação específica, integrando este Contrato como Anexo I.
- **Dados da Contratante:** dados, conteúdos e informações inseridos, processados ou gerados pela CONTRATANTE por meio da Plataforma.

CLÁUSULA 2ª — OBJETO

2.1. Constitui objeto deste Contrato (i) a concessão de licença de uso da Plataforma, em caráter não exclusivo e intransferível, e/ou (ii) a prestação dos Serviços de Consultoria, conforme detalhado na(s) Ordem(ns) de Serviço.

2.2. Cada Ordem de Serviço vincula-se a este Contrato. Em caso de conflito, prevalecem as condições da OS quanto a escopo e preço, e as deste Contrato quanto a termos legais.

CLÁUSULA 3ª — ESCOPO E NÍVEIS DE SERVIÇO

3.1. O escopo, os entregáveis e o cronograma constam do Anexo I (Escopo/SOW).

3.2. Os níveis de serviço (disponibilidade, latência e suporte) constam do Anexo II (SLA), parte integrante deste Contrato.

3.3. Mudanças de escopo serão tratadas por aditamento ou nova OS, com reequilíbrio de prazo e preço.

CLÁUSULA 4ª — PRAZO E VIGÊNCIA

4.1. Este Contrato vigorará pelo prazo de [PRAZO], a contar de [DATA DE INÍCIO], renovável automaticamente por períodos iguais e sucessivos, salvo denúncia por qualquer Parte com [XX] dias de antecedência.

CLÁUSULA 5ª — PREÇO, PAGAMENTO E REAJUSTE

5.1. Pela licença e/ou pelos Serviços, a CONTRATANTE pagará os valores definidos na OS, conforme resumo:

Item	Modelo	Valor
Assinatura da Plataforma	Mensal / por módulo	R\$ [VALOR]
Consultoria — implantação	Por fase / hora	R\$ [VALOR]
Operação assistida	Mensal	R\$ [VALOR]

5.2. Pagamento em até [XX] dias da emissão da nota fiscal. O atraso sujeita a CONTRATANTE a multa de 2%, juros de 1% a.m. e correção pelo [ÍNDICE].

5.3. Os valores serão reajustados anualmente pela variação do [IPCA/IGP-M], ou do índice que o substituir.

CLÁUSULA 6ª — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Prestar os Serviços com diligência, segundo as melhores práticas e os frameworks de mercado adotados (COBIT, ISO/IEC 27001, NIST CSF, DevSecOps, MLOps, Responsible AI, entre outros).
- Manter a Plataforma operante conforme o SLA e empregar medidas técnicas e organizacionais de segurança.
- Manter sigilo sobre as informações da CONTRATANTE, nos termos da Cláusula 10ª.
- Indicar preposto para a gestão do Contrato.

CLÁUSULA 7ª — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Fornecer acessos, informações e infraestrutura necessários à execução, em tempo hábil.
- Designar pontos focais e responder às validações dentro dos prazos acordados.
- Utilizar a Plataforma conforme a legislação e os termos deste Contrato, responsabilizando-se pelos Dados da Contratante e pelas decisões de negócio.
- Efetuar os pagamentos nas datas pactuadas.

CLÁUSULA 8ª — PROPRIEDADE INTELECTUAL

8.1. A Plataforma, seu código, arquitetura, marcas e materiais são e permanecerão de titularidade exclusiva da CONTRATADA. Este Contrato concede apenas licença de uso, não importando cessão.

8.2. Entregáveis customizados desenvolvidos sob OS específica terão a titularidade definida na respectiva OS; salvo disposição diversa, a CONTRATADA reterá a propriedade de componentes,

frameworks e know-how reutilizáveis, concedendo à CONTRATANTE licença de uso para a finalidade contratada.

8.3. Os Dados da Contratante permanecem de titularidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 9ª — CONFIDENCIALIDADE

9.1. Cada Parte obriga-se a manter sigilo sobre as Informações Confidenciais da outra, usando-as somente para a execução deste Contrato, pelo prazo de vigência e por 5 (cinco) anos após o término.

9.2. Excetuam-se informações de domínio público, já conhecidas, obtidas de terceiros sem dever de sigilo, ou cuja divulgação seja exigida por lei ou autoridade, hipótese em que a Parte notificará a outra previamente, quando possível.

CLÁUSULA 10ª — PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

10.1. As Partes observarão a Lei nº 13.709/2018 (LGPD). Para os tratamentos realizados por conta e ordem da CONTRATANTE, esta atuará como Controladora e a CONTRATADA como Operadora, nos termos do Anexo III (Acordo de Tratamento de Dados — DPA).

10.2. A CONTRATADA tratará dados pessoais apenas conforme instruções documentadas da CONTRATANTE, adotará medidas de segurança adequadas, manterá registro das operações e comunicará incidentes sem demora injustificada.

10.3. Tratando-se de dados pessoais sensíveis (p.ex., dados de saúde) ou de operação regulada, aplicam-se ainda as normas setoriais pertinentes ([CFM/ANVISA/ANS · BACEN/SUSEP, conforme o caso]).

CLÁUSULA 11ª — SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- Criptografia de dados em trânsito e em repouso; controle de acesso por papéis (RBAC) e autenticação forte.
- Trilhas de auditoria imutáveis, gestão de vulnerabilidades e resposta a incidentes.
- Plano de continuidade e recuperação (DR/HA) com objetivos de RTO/RPO definidos na OS/SLA.

CLÁUSULA 12ª — INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL RESPONSÁVEL

12.1. Os recursos de IA da Plataforma são assistivos e operam com humano no comando (human-in-the-loop): não tomam decisões autônomas finais sobre crédito, contratação, diagnóstico ou conduta clínica.

12.2. A CONTRATADA fornecerá explicabilidade e indicadores de confiança; a CONTRATANTE é responsável pela validação humana e pela decisão final, observada a regulação setorial aplicável.

CLÁUSULA 13ª — GARANTIAS E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

13.1. A CONTRATADA garante que prestará os Serviços de forma profissional. Salvo o SLA, a Plataforma é fornecida “no estado em que se encontra”, sem garantia de adequação a finalidade específica não acordada.

13.2. Ressalvados dolo, culpa grave e violações de confidencialidade, dados pessoais ou propriedade intelectual, a responsabilidade total de cada Parte limita-se ao valor pago pela CONTRATANTE nos **[12]** meses anteriores ao evento. Nenhuma Parte responderá por lucros cessantes ou danos indiretos.

CLÁUSULA 14ª — RESCISÃO

- Por conveniência, mediante aviso prévio de **[XX]** dias, quitadas as obrigações até a data.
- Por justa causa, em caso de descumprimento não sanado em **[XX]** dias após notificação.
- De pleno direito, em caso de insolvência, recuperação judicial ou falência. Na rescisão, a CONTRATADA disponibilizará os Dados da Contratante para extração por período razoável.

CLÁUSULA 15ª — DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Não Aliciamento. Durante a vigência e por 12 (doze) meses após, nenhuma Parte aliciará diretamente colaboradores-chave da outra envolvidos no Contrato.

15.2. Caso Fortuito e Força Maior. Nenhuma Parte responde por inadimplemento decorrente de eventos alheios ao seu controle razoável (art. 393 do Código Civil).

15.3. Cessão e Subcontratação. A cessão depende de anuência prévia da outra Parte; a CONTRATADA poderá subcontratar mantendo-se responsável.

15.4. Independência. As Partes são contratantes independentes; este Contrato não cria vínculo societário, trabalhista ou de mandato.

15.5. Integralidade e Novação. Este Contrato e seus Anexos representam o acordo integral; a tolerância não importa novação.

15.6. Lei Aplicável e Foro. Aplica-se a legislação brasileira. As Partes elegem o foro da Comarca de **[COMARCA/UF]**, com renúncia a qualquer outro, sem prejuízo de tentativa prévia de solução amigável ou mediação.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente em via eletrônica, com igual teor.

[Cidade], [data].

NICHVS TECNOLOGIA ME
CONTRATADA

[CONTRATANTE]
CONTRATANTE

Anexos

Anexo I — Escopo / Ordem de Serviço (SOW)

Objeto: **[descrição]** · Módulos: **[Scrape/Doc/Match/Net]** · Fases: **[0 a 5]** · Entregáveis: **[lista]** · Prazos: **[cronograma]** · Equipe e papéis (RACI): **[anexar]**.

Anexo II — Acordo de Nível de Serviço (SLA)

Indicador	Meta	Apuração
Disponibilidade	99,9% mensal	Uptime de produção
Latência de API (p99)	[XX] ms	Sob carga
Suporte — resposta	[XX] h (severidade)	Por chamado
RTO / RPO	[XX] / [XX]	Plano de continuidade

Anexo III — Acordo de Tratamento de Dados (DPA · LGPD)

Papéis: Controladora (**[CONTRATANTE]**) e Operadora (NICHVS). Finalidades, categorias de dados e titulares: **[descrever]**. Medidas de segurança, suboperadores, prazo de retenção e eliminação, e procedimento de incidentes conforme política anexa.

Nota: minuta-modelo para fins de negociação. Não constitui aconselhamento jurídico. Recomenda-se revisão por advogado(a) habilitado(a) e adequação às normas setoriais aplicáveis antes da assinatura. Campos em destaque devem ser preenchidos.